

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5408/2537

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย อภิชาติ อังคเกษมรัตน์หรืออังศุธร
งกูร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 655 วรรคสอง, มาตรา 856, มาตรา 859

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 177 วรรคสอง

แม้โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่ามีการโอนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยจากสาขาใดไปสาขาใดเพราะเหตุใด และใครเป็นผู้สั่งให้โอนแต่จำเลยให้การว่าโจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่า เหตุใดจึงมีการโอนบัญชีและใครเป็นผู้สั่งโอนจึงเป็นการกล่าวลอย ๆ มิได้แสดงให้เห็นชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม ดังนี้ ตามคำให้การดังกล่าวเป็นการยอมรับว่าได้มีการโอนบัญชี ส่วนจะโอนเพราะเหตุใดและใครเป็นผู้สั่งให้โอนนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำสืบได้ในชั้นพิจารณา นอกจากนี้ไม่ว่าจำเลยจะเป็นหนี้โจทก์สาขาใดโจทก์ก็ฟ้องจำเลยได้อยู่แล้วฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม โจทก์จำเลยได้ตกลงเพิ่มวงเงินเบิกเกินบัญชีและต่ออายุสัญญากันอีกหลายครั้ง สัญญาครบกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2529 ซึ่งในวันดังกล่าวปรากฏตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวันว่าจำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์เกินวงเงินที่อาจเบิกได้ไปแล้วหลังจากนั้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2529 และวันที่ 26 กันยายน 2529 จำเลยยังได้เบิกเงินเกินบัญชีไปอีก 2 ครั้ง แต่จำเลยมิได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนอีกเลย ดังนี้เมื่อสัญญาครบกำหนดจำเลยมิได้ชำระหนี้ให้หมดสิ้นตามสัญญา โจทก์ยังคงยอมให้จำเลยเป็นหนี้อยู่ต่อไป และยอมให้จำเลยเบิกเงินเกิน

บัญชีไปอีก 2 ครั้ง แสดงว่าคู่สัญญายังคงให้มีการเดินสะพัดทางบัญชีกันต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลา และไม่ถือว่ามี การผิดนัดจนกว่าจะได้มีการหักทอนบัญชีและเรียกให้ชำระเงินคงเหลือแล้ว โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ลงวันที่ 16 มีนาคม 2530 กำหนดให้ชำระภายใน 30 วัน จำเลยได้รับหนังสือในวันที่ 19 มีนาคม 2530 แล้วไม่ชำระภายในกำหนด จำเลยจึงผิดนัดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2530 เป็นต้นไป โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นในยอดเงินซึ่งค้างชำระเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2529 จนถึงวันผิดนัดและดอกเบี้ยโดยไม่ทบต้นนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสตูล และสาขาละงูเป็นสาขาของโจทก์ จำเลยเป็นลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ สาขาสตูล จำเลยได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ สาขาสตูล ในวงเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ถ้าผิดนัดยอมให้อวดดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับเงินต้นได้ กำหนดชำระหนี้หมดภายใน 6 เดือน นับแต่วันทำสัญญา เมื่อสัญญาครบกำหนดมีการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 3 ครั้ง และตกลงเพิ่มวงเงินเบิกเกินบัญชีเป็นเงิน 100,000 บาท สัญญาครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2523 จำเลยได้จำนองที่ดินมีโฉนด 1 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดสตูล เป็นประกันวันที่ 1 สิงหาคม 2523 จำเลยได้ขอต่ออายุสัญญาออกไปโดยให้ครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2524 และเพิ่มวงเงินเบิกเกินบัญชีเป็น 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี แบบทบต้น ต่อมาวันที่ 7 กรกฎาคม 2524 จำเลยได้ขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก 2 ครั้ง โดยยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปีแบบทบต้น สัญญาครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2526 และได้ขอเพิ่มวงเงินอีก 280,000 บาท รวมเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี

480,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี แบบทบต้น ครบกำหนดชำระเงินคืนในวันที่ 1 สิงหาคม 2526 วันที่ 22 กรกฎาคม 2526 จำเลยขอเพิ่มวงเงินอีก 220,000 บาท รวมเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี 700,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี ครบกำหนดชำระเงินเบิกเกินบัญชีทั้งหมดในวันที่ 1 สิงหาคม 2526 จำเลยยอมให้โจทก์เปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2526 จำเลยได้ขอต่อสัญญาออกไปอีก 3 ครั้ง สัญญาครบกำหนดครั้งสุดท้ายในวันที่ 1 สิงหาคม 2529 หลังจากได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วจำเลยได้เดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์ ต่อมาในวันที่ 30 มิถุนายน 2529 จำเลยได้นำเงินเข้าฝากบัญชีครั้งสุดท้าย 54,000 บาท หักถอนบัญชีในวันนั้นแล้วจำเลยยังเป็นหนี้โจทก์ 699,638.71 บาท จำเลยส่งจ่ายเช็คเบิกเงินเกินจากบัญชีครั้งสุดท้ายวันที่ 1 สิงหาคม 2529 จำนวน 5,000 บาท และยังคงเป็นหนี้โจทก์ 725,055.88 บาท หลังจากนั้นบัญชีของจำเลยก็หยุดเคลื่อนไหว วันที่ 11 ธันวาคม 2528 จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์สาขาละงู จำนวน 400,000 บาท จำเลยได้รับเงินกู้ไปครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา ดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี ยอมให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยโดยจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่โจทก์เดือนละ 10,000 บาท ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และจะชำระให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2533 โดยจำเลยได้จดทะเบียนจำนองรถยนต์ 3 ลำ เป็นประกัน ต่อมาในวันที่ 13 มีนาคม 2529 จำเลยได้กู้เงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 2,400,000 บาท โดยจำเลยได้จดทะเบียนจำนองรถยนต์ 10 ลำ เป็นประกัน จำเลยไม่เคยชำระหนี้ตรงตามกำหนดโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีและหนี้เงินกู้หลายครั้ง แต่จำเลยผัดผ่อนเรื่อยมา ต่อมาในวันที่ 16 มีนาคม 2530 โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามพร้อมกับบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยจำเลยได้รับแล้ว แต่เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 3,447,734.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 788,493.04 บาท และต้นเงิน 2,322,802.42

บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ ถ้าจำเลยไม่ชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์จำนองและ
ทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามฟ้อง
โจทก์ เนื่องจากจำเลยได้บอกเลิกสัญญาและหักทอนบัญชีกับจำเลยได้ชำระหนี้คง
เหลือให้โจทก์ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 จำนวนเงิน 552,764 บาท จำเลย
จึงมิใช่ลูกหนี้ของโจทก์อีกต่อไปจำเลยไม่เคยโอนภาระหนี้สินที่ค้างชำระไปยังโจทก์
สาขาละอู้อีกทั้งโจทก์มิได้บรรยายให้เห็นว่าเหตุใดจึงมีการโอนและใครเป็นผู้สั่งโอน
จึงเป็นการกล่าวลอย ๆ มิได้แสดงให้เห็นชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา จำเลยไม่สามารถ
ต่อสู้คดีได้ ฟ้องของโจทก์จึงเคลือบคลุม สำหรับหนี้ตามสัญญากู้เงินตามฟ้อง จำเลย
มิได้เป็นหนี้โจทก์แต่อย่างใด จำเลยไม่เคยได้รับการทวงถามและบอกกล่าวบังคับ
จำนอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 3,440,832.77 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 3,120,494.54 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระ
หนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาด
นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์มิได้
บรรยายฟ้องโดยชัดแจ้งว่ามีการโอนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยจากสาขา

ได้ไปสาขาใดเพราะเหตุใด และใครเป็นผู้สั่งให้โอน พิจารณาแล้วจำเลยให้การว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่า เหตุใดจึงมีการโอนบัญชีและใครเป็นผู้สั่งโอน จึงเป็นการกล่าวลอย ๆ มิได้แสดงให้เห็นชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม เห็นว่า ตามคำให้การดังกล่าวเป็นการยอมรับว่าได้มีการโอนบัญชี ส่วนจะโอนเพราะเหตุใดและใครเป็นผู้สั่งให้โอนนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำสืบได้ในชั้นพิจารณา นอกจากนี้ไม่ว่าจำเลยจะเป็นหนี้โจทก์สาขาใด โจทก์ก็ฟ้องจำเลยได้อยู่แล้ว เช่นนี้ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

จำเลยฎีกาข้อ 2 ว่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยหยุดเดินสะพัดตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2529 จึงต้องถือว่าสัญญาเลิกกันตั้งแต่วันที่ดังกล่าวหลังจากนั้น โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นอีกต่อไป หากคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี ของยอดหนี้ในวันดังกล่าวโดยไม่ทบต้นถึงวันฟ้องเป็นเวลา 7 เดือน จำเลยเป็นหนี้โจทก์เพียง 795,103.17 บาท เท่านั้น พยานหลักฐานโจทก์จำเลยฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์จำเลยได้ตกลงเพิกถอนเงินเบิกเกินบัญชีและต่ออายุสัญญากันอีกหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเพิกถอนเงินเป็น 700,000 บาท สัญญาครบกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2529 ซึ่งในวันดังกล่าวปรากฏตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวันว่าจำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์เป็นเงิน 725,055.88 บาท เกินวงเงินที่อาจเบิกได้ไปแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่าหลังจากนั้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2529 และวันที่ 26 กันยายน 2529 จำเลยยังได้เบิกเงินเกินบัญชีไปอีก 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3,360 บาท แต่จำเลยมิได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนอีกเลยจำเลยจึงเป็นหนี้โจทก์ถึงวันที่ 26 กันยายน 2529 เป็นเงิน 737,059.72 บาท ซึ่งเป็นยอดหนี้ที่จำเลยยอมรับในฎีกา ที่จำเลยฎีกาว่า หลังจากวันที่ 26 กันยายน 2529 บัญชีเดินสะพัดหยุดการเคลื่อนไหวต้องถือว่าสัญญาเลิกกัน โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นอีกต่อไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อสัญญาครบกำหนดจำเลยมิได้ชำระหนี้ให้หมดสิ้นตามสัญญา โจทก์ยังคงยอมให้จำเลยเป็นหนี้อยู่ต่อไปและยอมให้จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีไปอีก 2 ครั้ง แสดงว่าคู่สัญญายังคงให้มีการเดิน

สะพัดทางบัญชีกันต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลา และไม่ถือว่ามี การผิดนัดจนกว่าจะได้มี การหักทอนบัญชีและเรียกให้ชำระเงินคงเหลือแล้ว โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้ จำเลยชำระหนี้ลงวันที่16 มีนาคม 2530 กำหนดให้ชำระภายใน 30 วัน จำเลยได้รับ หนังสือในวันที่ 19 มีนาคม 2530 แล้วไม่ชำระภายในกำหนด จำเลยจึงผิดนัดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2530 เป็นต้นไป โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นในยอดเงินซึ่ง ค้างชำระเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2529 จนถึงวันผิดนัดและดอกเบี้ยโดยไม่ทบต้นนับ แต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 800,039.90 บาท ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษา

จำเลยฎีกาข้อ 3 ว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชำระต้นเงินกู้จำนวน2,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ เพราะนายวีระ สมบูรณ์พันธ์ผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาละงู คนก่อนรับเงินจำนวนดังกล่าวไปซึ่งโจทก์จะต้องรับผิดชอบรูปคดีน่าเชื่อว่า จำเลยได้ มอบเงินจำนวน2,400,000 บาท ที่จำเลยกู้ยืมจากโจทก์ สาขาละงู ให้นายวีระไปใช้ในธุรกิจระหว่างจำเลยกับนายวีระเป็นการส่วนตัว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ดังกล่าวแก่โจทก์ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยได้ใช้เงินกู้ให้โจทก์บางส่วนแล้ว คง ค้างชำระต้นเงินในวันที่27 มิถุนายน 2529 เป็นเงิน 2,322,802.42 บาท เมื่อรวม ดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าวถึงวันฟ้องอีก 317,990.54 บาท จำเลยเป็นหนี้โจทก์ทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 2,640,792.87 บาทจำเลยไม่ได้ฎีกาโต้แย้งใน ข้อนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ